

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מרב מיכאלי

4263/25/פ

הצעת חוק לעידוד הקמת מרחבים מוגנים דירתיים, התשפ"ד–2024

הגדרות

1. בחוק זה –

"מרחב מוגן דירתי" – כהגדרתו בסעיף 71א לחוק המקרקעין, התשכ"ט–1969;¹
"השר" – שר הבינוי והשיכון.

2. מענק למימון ריבית

נטל אדם הלוואה לבניית מרחב מוגן דירתי בדירת מגורים שלא היה בה מרחב מוגן דירתי, יהיה זכאי לקבל מאוצר המדינה מענק למימון תשלום הריבית על מרחב מוגן דירתי אותה הלוואה.

3. תיקון פקודת מסי

בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין), 1938², בסעיף 5(ה), אחרי פסקה (14) יבוא:
העירייה ומסי הממשלה (פטורין)

"(15) מרחב מוגן דירתי כהגדרתו בסעיף 71א לחוק המקרקעין, התשכ"ט–1969, ובלבד שנבנה לאחר תחילתו של חוק לעידוד הקמת מרחבים מוגנים דירתיים, התשפ"א–2021, בדירת מגורים שלא היה בה מרחב מוגן דירתי ערב תחילתו של החוק האמור."

4. ביצוע ותקנות

השר ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי, בהסכמת שר האוצר להתקין תקנות לביצועו.

דבריו הסבר

המלחמות מאז הקמת המדינה שינו את אופיין, ולפיכך עולה הצורך בעדכון תפיסת הביטחון הישראלי, שעמדה על שלושה מרכיבים – הרתעה, התראה והכרעה, על ידי הוספת מרכיב רביעי של הגנה על העורף.

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 259.
² ע"ר 1938, תוס' 1, עמ' (ע) 27, (א) 31.

כניסתם של טילים תלולי מסלול אל תוך זירת העימות וההשקעה הרבה בפיתוח טילים אלו על ידי אויבינו, מחייבת את מדינת ישראל להכיר באחריותה לחזק את הגנת העורף הפסיבית לצד ההגנה האקטיבית. המקלטים הציבוריים ששימשו את העורף בעבר אינם עונים על הצורך העתידי, במיוחד נוכח שדרוג הטילים שבהם מחזיק האויב שצפויים לכסות את כל שטחה של מדינת ישראל.

לכן, יש צורך ביצירת תכנית המקלה עם כל אזרח להקים מרחב מוגן דירתי צמוד לביתו. כאשר בוחנים את הצרכים הביטחוניים, עולה כי דווקא השכונות הצפופות בערים ברחבי ישראל זקוקות לפתרון מידי. זאת, מאחר שהוקמו לפני שנת 1992 שבמהלכה נתקבלה ההחלטה שלפיה הקמתם של מבני מגורים חדשים חייבת לכלול מרחב מוגן מפני התקפות אוויר והתקפות טילים שזמן ההתרעה מפניהן קצר מכדי לאפשר גישה למקלט תת-קרקעי.

לפיכך, מוצע לקבוע שהמדינה תסייע לאדם שנוטל הלוואה לצורך בניית מרחב מוגן דירתי בדירת מגורים שלא היה בה מרחב מוגן דירתי, באמצעות מימון הריבית המשתלמת על אותה הלוואה. עוד מוצע לקבוע פטור מארנונה על שטח בדירת מגורים המשמש למרחב מוגן דירתי שנבנה לאחר תחילתו של החוק המוצע, בדירת מגורים שלא היה בה מרחב מוגן דירתי ערב תחילתו של החוק המוצע.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת עמיר פרץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/5074/20) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אבי דיכטר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1477/24).

הצעת החוק זהה לפ/1477/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו בשבט התשפ"ד (05.02.2024)